

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 357/2538

นายสะอาด วงศ์วรการ

โจทก์

นายฉัตรชัย ยิ้มงาม กับพวก

ผู้ร้อง

นายธงชัย จุลศิริวงศ์

จำเลย

นายฉัตรชัย ยิ้มงาม ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางจิตติรัตน์ กองรอด ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นายธานินทร์ หวังผล ที่ 3 ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (1), มาตรา 296

ความว่า ผู้ร้องทั้งสามฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า อธิบดี ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่าคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะฎีกา ในข้อเท็จจริง ให้ยกคำร้อง ฎีกาของผู้ร้องทั้งสามล้วน แล้วแต่เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสามที่แก้ไขเมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ฎีกา จึงไม่รับฎีกาของผู้ร้องทั้งสามคืนค่าขึ้นศาล ผู้ร้องทั้งสามเห็นว่า ฎีกาของผู้ร้องในข้อ 1 เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าผู้ร้องเป็นบริวารของจำเลยหรือไม่ โปรดมีคำสั่ง ให้รับฎีกาในข้อ 1 ของผู้ร้องไว้พิจารณาต่อไปด้วย หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว หรือไม่ คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างระหว่างพิจารณาโจทก์จำเลยยอมความกันโดยจำเลยยอมออกจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่พิพาทนั้นหากผิดนัดยอมใช้ค่าเสียหาย ศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมแต่จำเลยผิดนัด โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงาน บังคับคดีเพื่อบังคับคดีให้จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินพิพาท และเพื่อบังคับคดียึดทรัพย์ชำระหนี้ค่าเสียหายตามคำพิพากษา ตามยอม ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีแล้ว ต่อมาผู้ร้องทั้งสาม

ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องไม่ใช่บริวารของจำเลย ผู้ร้องทั้งสาม เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และบ้านที่แท้จริงขอให้งดการ บังคับคดี และขอให้ยกคำร้องของโจทก์ ซึ่งผู้ร้องจะได้ ดำเนิน การขอเพิกถอนนิติกรรมต่อไป ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ตามคำร้อง ของผู้ร้องทั้ง สามไม่ใช่เป็นเรื่องร้องขอชดเชยทรัพย์ และไม่ใช่เป็น เรื่องแสดงอำนาจพิเศษตามมาตรา 142(1) ไม่มีเหตุที่จะให้งด การบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 292 ไม่จำเป็นต้องไต่สวน ให้ยกคำร้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ผู้ร้องทั้งสาม ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้อิติบดี ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์รับรองให้ฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริงอิติบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์สั่งไม่อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 39,38,46) ผู้ร้องทั้งสามจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 48)

คำสั่ง ฎีกาของผู้ร้องในข้อ 1 เป็นเรื่องโต้เถียงว่า เมื่อผู้ร้องทั้งสามทราบหมาย บังคับคดีจึงมายื่นคำร้องต่อศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 จัตวา(3)คำร้องของ ผู้ร้องทั้งสามเป็นการแสดงอำนาจพิเศษไว้แล้วว่า ผู้ร้อง ไม่ใช่บริวารจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(1) ชอบที่ ศาลจะทำการไต่สวนต่อไป เป็นฎีกาในปัญหา ข้อกฎหมาย ให้รับฎีกาของผู้ร้องทั้ง สามในข้อนี้ไว้พิจารณาต่อไป

คำสั่ง ฎีกาของผู้ร้องในข้อ 1 เป็นเรื่องโต้เถียงว่า เมื่อผู้ร้องทั้งสามทราบหมาย บังคับคดีจึงมายื่นคำร้องต่อศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 จัตวา(3)คำร้องของ ผู้ร้องทั้งสามเป็นการแสดงอำนาจพิเศษไว้แล้วว่า ผู้ร้อง ไม่ใช่บริวารจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(1) ชอบที่

ศาลจะทำการไต่สวนต่อไป เป็นฎีกาในปัญหา ข้อกฎหมาย ให้รับฎีกาของผู้ร้องทั้งสามในข้อนี้ไว้พิจารณาต่อไป

(จำลอง สุขศิริ-สุนพ กิริติยุดิ-จรัญ หัตถกรรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>